

GUZMAN CORAITA, GONZALO C/ PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE SALTA -
CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE SALTA s/ amparo - recurso de
apelación.



MONTI

Laura

Mercedes

Firmado digitalmente
por MONTI Laura
Mercedes
Fecha: 2025.06.13
14:27:42 -03'00'

Ministerio Público
Procuración General de la Nación

S u p r e m a C o r t e :

-I-

Gonzalo Guzmán Coraita presentó un pedido de acceso a la información pública ante la Corte de Justicia de la Provincia de Salta a fin de que se le informe acerca de la remuneración que perciben los jueces de la corte provincial. Concretamente, requirió que se le informe cada uno de los ítems que, con carácter remuneratorio y no remuneratorio, integraron el sueldo de los magistrados entre enero de 2018 y febrero de 2020.

Reiterado el pedido, la corte le informó que mediante ley provincial 8.173, la Provincia de Salta había adherido a la ley nacional 25.725, por lo que aún se hallaba vigente el plazo previsto en el art. 38 de la ley nacional a los fines de dictar las reglamentaciones necesarias para adaptarse a los contenidos de esa norma.

Frente a ello, el actor interpuso la presente acción de amparo, en los términos de lo dispuesto por los arts. 14 de la ley 27.275 y 87 de la constitución provincial.

Corrido el traslado de la demanda, se presentó la Fiscalía de Estado de Salta y, entre otras consideraciones, planteó que la cuestión debatida había devenido abstracta. Alegó que con posterioridad a la demanda, se había publicado en el sitio web del poder judicial de la provincia la escala salarial de todo el personal, incluidos los jueces de la corte, durante los periodos consultados. Agregó que los incrementos en las

escalas salariales se fijan por acordadas, las que son publicadas en el boletín oficial local.

A su turno, el actor rechazó que la causa hubiera devenido abstracta. Manifestó que la publicación invocada no había agotado el objeto del amparo ya que sólo informó de un modo genérico el salario básico de cada categoría.

La sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial provincial rechazó el amparo. Sostuvo, en lo sustancial, que "ingresando a la página web del Poder Judicial, de manera rápida y sencilla, se puede acceder a la escala salarial de los años 2018, 2019 y 2020 de todos los magistrados (incluidos los miembros de la Corte de Justicia), funcionarios, profesionales, técnicos, personal administrativo y servicios generales".

Sentado ello, refirió que "[s]i bien allí figura solamente el sueldo básico, en la parte inferior se identifican los otros ítems que integran el salario y la forma de calcular su cuantía. Allí se indica que 'El salario además se compone por los siguientes ítems: 2% por año de servicio en concepto de antigüedad, con un tope de 35 años. Para Magistrados y Funcionarios a contar desde el título/función y con el mismo tope; 33,5% por continuidad en el cargo, más 1% cada 3 años de cumplimiento de la función (Magistrados, Funcionarios, Profesionales y técnicos); 23% por presentismo (solamente Administrativos y Servicios Generales); 10% - 30% por título afín a la tarea que realiza (solamente administrativos y Servicios Generales)'".

En tales condiciones, concluyó que el Poder Judicial de la Provincia de Salta, al publicar en su página web la escala

GUZMAN CORAITA, GONZALO C/ PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE SALTA -
CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE SALTA s/ amparo - recurso de
apelación.



Ministerio Público
Procuración General de la Nación

salarial de los miembros de la corte, había cumplido con los estándares de transparencia activa exigidos por el art. 32 de la ley 27.275, por lo que no se hallaban reunidos los recaudos que la constitución local exige para la procedencia de la acción de amparo.

Impuso las costas en el orden causado.

-II-

Recurrido el pronunciamiento, la Corte de Justicia de la Provincia de Salta resolvió, por mayoría, rechazar el recurso de apelación interpuesto por el actor.

Para así decidir, el Dr. Lávaque -a cuyos argumentos, en lo sustancial, adhirieron los jueces que conformaron la mayoría- tuvo en cuenta que con posterioridad a la interposición del amparo, el Poder Judicial de la Provincia de Salta había publicado en su página web la escala salarial de magistrados, funcionarios y otros empleados judiciales relativa al periodo solicitado. Detalló que a través de dicha publicación, la corte dio a conocer su sueldo básico así como los diversos ítems que conforman la remuneración.

Sentado ello, señaló que el actor no había demostrado con elementos convincentes que la información divulgada en la página oficial del poder judicial provincial -a la que otorgó el carácter de instrumento público digital- fuera incompleta o poco clara a los fines requeridos en el amparo. En esa línea, entendió que las declaraciones periodísticas efectuadas por la

magistrada Teresa Ovejero Cornejo en oportunidad de asumir como presidente de la Corte de Justicia de Salta, carecían de entidad para desvirtuar lo resuelto, ya que habían sido expresadas a título personal y en alusión a períodos distintos de los requeridos en el amparo.

Rechazó, asimismo, el agravio relativo a que la información suministrada era incompleta por no haberse publicado los datos relativos a la antigüedad de cada juez. Señaló que ese dato es público ya que surge de la fecha de publicación de los instrumentos de designación de cada magistrado.

Por último, confirmó la condena en costas de la instancia anterior e impuso las costas en el orden causado.

-III-

Disconforme, el actor interpuso el recurso extraordinario federal, que fue concedido por el máximo tribunal local.

Plantea la existencia de cuestión federal con fundamento en que la sentencia desconoce el derecho de acceso a la información pública y a peticionar ante las autoridades, consagrados en la Constitución Nacional y en diversos tratados internacionales de derechos humanos. Aduce, también, que la corte provincial se apartó de los estándares de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fijados en casos análogos.

En lo sustancial, alega que la publicación de la escala salarial efectuada en la página web del poder judicial no satisface el objeto de la consulta, ya que no informa la

GUZMAN CORAITA, GONZALO C/ PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE SALTA -
CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE SALTA s/ amparo - recurso de
apelación.



Ministerio Público
Procuración General de la Nación

totalidad de los rubros o asignaciones percibidos por los jueces de la corte durante el periodo consultado.

Sostiene que la interpretación que hace la sentencia de la ley 27.275 -norma a la que adhirió la Provincia de Salta mediante ley 8.173- es arbitraria y contraria a los estándares de máxima divulgación e interpretación restrictiva de las excepciones que rigen en la materia. Al respecto, alega que -en contra de lo que se desprende de la sentencia atacada- la obligación de transparencia activa prevista en el art. 32 de la ley 27.275, no constituye un techo o límite para los pedidos concretos de acceso a la información pública.

Se agravia también porque el voto del Dr. Arias Nallar, al que adhirieron los jueces Medina y Arancibia, al considerar que las remuneraciones de los jueces constituyen datos personales amparados por la ley 25.326, introdujo una excepción que no había sido invocada por la defensa durante la tramitación de la causa.

Por otra parte, sostiene que la sentencia es arbitraria porque se aparta de las constancias de la causa. Concretamente, alega que omitió considerar las manifestaciones efectuadas por la presidenta de la corte en medios de comunicación, de las que se desprende que los miembros de la corte percibirían un monto adicional por desempeñar la presidencia del tribunal, así como lo dispuesto en el Estatuto de la Escuela de la Magistratura (arts. 5° y 6°) en cuanto prevé una remuneración adicional para los jueces de la corte que integran el directorio.

Por último, cuestiona la condena en costas y solicita que se deje sin efecto.

-IV-

Previo a todo, cabe destacar que corresponde considerar en primer término el agravio planteado en el recurso extraordinario con sustento en la doctrina de la arbitrariedad pues si el recurso extraordinario tiene dos fundamentos, uno de los cuales se refiere a la existencia de arbitrariedad en la sentencia, corresponde tratarlo primero, ya que de existir arbitrariedad los restantes agravios basados en la existencia de una cuestión federal se tornarían abstractos en razón de la descalificación de la sentencia como acto jurisdiccional (arg. Fallos: 321:407; 322:989; 324:2801 y 339:508).

-V-

Antes de ingresar en el estudio de los fundamentos que sostienen los agravios del recurrente, cabe destacar que no se encuentra controvertido en estos autos que los datos requeridos por el accionante revisten carácter de información pública y no se hallan incluidos entre alguna de las excepciones previstas en la ley 27.275 -a la que adhirió la Provincia de Salta mediante ley 8.173-(cfr. arts. 2°, 7°, 8°, 32 inc. d y 36); sino que, tal como ha quedado planteado el litigio en esta instancia extraordinaria, la cuestión a resolver consiste en determinar si la escala salarial publicada en la página web del Poder Judicial de la Provincia de Salta satisface el objeto de la demandada, de conformidad con las normas y principios que garantizan el derecho de acceso de la información pública.

GUZMAN CORAITA, GONZALO C/ PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE SALTA -
CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE SALTA s/ amparo - recurso de
apelación.



Ministerio Público
Procuración General de la Nación

En este punto, cabe recordar que el actor promovió la presente acción de amparo con el objeto de que se ordene a la corte local informar *"la remuneración o sueldo que por todo concepto reciba la totalidad de los Jueces que integran la Corte de Justicia de Salta, detallando en cada caso cada uno de los ítems con carácter remuneratorio y cada uno de los ítems con carácter no remuneratorio que lo integran, correspondientes a cada uno de los meses comprendidos entre enero y diciembre de 2018 y a cada uno de los meses comprendidos entre enero y diciembre de 2019 y de enero y febrero de 2020"*.

-VI-

En este marco, estimo que la resolución apelada no constituye una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa, por lo que debe ser descalificada con fundamento en la doctrina de la arbitrariedad (Fallos: 326:3180; 329:513; 1541).

Al respecto, cabe señalar que con argumentaciones meramente dogmáticas el a quo sostuvo que el actor no había logrado acreditar con elementos convincentes que la publicación de la escala salarial efectuada en el sitio web del poder judicial provincial fuera insuficiente a los fines de satisfacer el objeto de la consulta. Sin embargo, asiste razón al accionante cuando advierte que lo publicado en la página web es insuficiente, ya que no informó la *totalidad* de los rubros o asignaciones, tanto remuneratorios como no remuneratorios, que

efectivamente perciben los jueces de la corte por el desempeño de sus funciones.

En efecto, sin dar razones para ello, el *a quo* prescindió de lo dispuesto en la normativa local en cuanto estipula el pago de montos adicionales que tienen su causa directa en el desempeño del cargo de juez de corte. Así, lo dispuesto en el art. 6° del Estatuto de la Escuela de la Magistratura, que prevé una remuneración adicional para los jueces de la corte que integren el directorio de la escuela con el título de director y vicedirector académico, o lo previsto por el art. 26 de la ley provincial 6.444 (texto modificado por ley 7.008) que estipula una retribución adicional equivalente al 50% del sueldo para los magistrados de la corte que integren el tribunal electoral durante el período allí consignado.

Tales circunstancias resultan suficientes para descalificar el pronunciamiento apelado desde que, contrariamente a lo sostenido por el superior tribunal local, la publicación de la escala salarial en el sitio web -que, en cuanto aquí interesa, sólo publicó el monto del salario básico y los porcentajes previstos a los efectos de calcular los ítems antigüedad y continuidad en el cargo-, resulta incompleta e insatisfactoria en relación con el pedido formulado por el amparista, pues la normativa antes reseñada da cuenta de que no se informó la *totalidad* de los rubros remuneratorios y no remuneratorios que perciben los jueces de la corte provincial por el desempeño de sus funciones.

En este punto, cabe recordar que el art. 32, inc. d, de la ley 27.275, al que adhirió la Provincia de Salta, impone a

GUZMAN CORAITA, GONZALO C/ PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE SALTA -
CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE SALTA s/ amparo - recurso de
apelación.



Ministerio Público
Procuración General de la Nación

los sujetos obligados el deber de “publicar en forma completa, actualizada, por medios digitales y en formatos abiertos: Las escalas salariales, incluyendo todos los componentes y subcomponentes del *salario total*...” de los funcionarios.

En conclusión, habida cuenta de que las garantías constitucionales que se invocan como vulneradas guardan relación directa e inmediata con lo resuelto (art. 15 de la ley 48), corresponde descalificar la sentencia apelada sin que resulte necesario que el Tribunal se expida sobre los restantes agravios propuestos por la recurrente en razón de que, por la forma en que se decide la controversia, su tratamiento ha devenido inoficioso.

-VII-

Opino, por lo tanto, que corresponde declarar la procedencia del recurso extraordinario, dejar sin efecto la sentencia apelada y devolver las actuaciones al tribunal de procedencia, a fin de que se dicte una nueva conforme a derecho.

Buenos Aires, de junio de 2025.